

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 868/2536 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด  
แม่สอด

โจทก์

บริษัท เงินทุน พรประภา จำกัด

ผู้ร้อง

นาย คำ ปันหรือปัน ปานันตะ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการอยู่กรุงเทพมหานคร ให้ ส.เช่าซื้อรถยนต์  
ของกลางไป ส่วนจำเลยได้กระทำความผิดในต่างจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกล ผู้ร้องไม่อาจทราบ  
ได้ว่า จำเลยจะเอารถยนต์ของกลางไปกระทำความผิดเมื่อใด และโจทก์ไม่มีพยานหลัก  
ฐานมาสืบให้เห็นว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจอย่างไร จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยใน  
การกระทำความผิด สิทธิในการได้รถยนต์ของกลางคืนของผู้ร้องเป็นข้อผูกพันตามสัญญา  
เช่าซื้อที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบังคับตามข้อสัญญาได้และผู้  
ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ไม่ถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ร้องรู้เห็น  
เป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

---

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3ตามพระราช  
บัญญัติป่าสงวนแห่งชาติและพระราชบัญญัติป่าไม้และริบรยนต์กระบะของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้อมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน 4ห-1490 กรุงเทพมหานครของกลางและมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำผิดดังกล่าว ขอให้ส่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลาง จึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนของกลาง และผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้คืนรถยนต์กระบะบรรทุกยี่ห้อมิตซูบิชิหมายเลขทะเบียน 4ห-1490 กรุงเทพมหานคร ของกลางให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามที่โจทก์ฎีกาข้อแรกว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องมีนายโยธินเกษมทรัพย์ กรรมการบริษัทผู้ร้อง นายอดิศักดิ์ สร้อยสมบุญนายวินัย เทียงวงศ์ นายวิโรจน์ นาวิ และนางสาวบุศรินทร์ รัตนไชยเชษฐ์ เป็นพยานเบิกความตรงกันว่า รถยนต์ของกลางเป็นของผู้ร้องตามหนังสือใบคู่มือจดทะเบียนของสำนักงานขนส่งจังหวัดกรุงเทพมหานครเอกสารหมายเลข ร.3 และผู้ร้องได้ให้นายสมใจพุ่มเพชร เข้าซื้อไปตามเอกสารหมายเลข ร.4 และ ป.ร.4 ซึ่งโจทก์ไม่ได้นำสืบหักล้างเอกสารดังกล่าว จึงฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลาง ปัญหาที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่า ผู้ร้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยในการทำความผิดหรือไม่ ได้ความว่าผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการอยู่กรุงเทพมหานครได้ให้นายสมใจ พุ่มเพชรเข้าซื้อรถยนต์ของกลางไป ส่วนจำเลยได้ทำความผิดในเขตจังหวัดตาก ซึ่งอยู่ห่างไกลมาก ผู้ร้องย่อมไม่อาจทราบได้ว่าจำเลยจะเอารถยนต์ของ

กลางไปกระทำความผิดเมื่อใด และโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจอย่างไร จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ในข้อที่โจทก์ฎีกาว่าผู้ร้องต้องการได้ค่าเช่าซื้อมากกว่าได้รถยนต์คืนและผู้ร้องสามารถฟ้องบังคับคดีแพ่งเอาจากนายสมใจ พุ่มเพชร ลูกหนี้และนายอนุชฎทัตย์รัตน์ ผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้ให้ผู้ร้องได้อยู่แล้วเห็นว่า สิทธิในการได้รถยนต์ของกลางคืนของผู้ร้องเป็นข้อผูกพันตามสัญญาเช่าซื้อที่ได้กำหนดกันไว้ตามกฎหมาย ซึ่งผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิบังคับตามข้อสัญญาได้และผู้ให้เช่าซื้อจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ไม่ถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่าผู้ร้องได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กীরติยุดิ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |